

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2053/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสุรพล ปิณฑิลและ

จำเลย

นายสุรพล ปิณฑิลและ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอ
วางเงินสดจำนวน 70,000 บาทไว้เป็นประกัน

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335(7) วรรคแรก, 336 ทวิ จำคุก 4 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ
ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 3 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยผู้ขอประกันแถลงในคำร้องประกอบว่า จำเลยจะ
ยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 34,33)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 70,000 บาท (อันดับ 6,15
แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้ ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้ จึงยังไม่มี
เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้ จึงยังไม่มี
เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-เรียร ฆุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>